

ฎีกาตัดสินเกี่ยวกับปัญหาข้อกฎหมาย

คำสั่งคำร้องที่ 153/2532

นายสมหมาย ลีมากุล

โจทก์

บริษัทเงินทุนหลักทรัพย์ทิสโก้ จำกัด กับ

พวก

จำเลย

นายสมหมาย ลีมากุล โจทก์

ผู้ยื่นคำร้อง

ป.วิ.พ. มาตรา 231

ความว่า โจทก์ฎีกา คดีโจทก์สามารถชนะในชั้นฎีกาได้ โปรดอนุญาตให้ทุเลาการบังคับไว้ก่อน

หมายเหตุ ทนายจำเลยทั้งสองได้รับสำเนาคำร้องแล้ว เฉพาะจำเลยที่ 2 แกลงคัดค้าน (อันดับ 135 แผ่นที่ 2,136)

โจทก์ฟ้องขอให้จำเลยทั้งสองร่วมกันใช้เงินจำนวน 231,856.89 บาทพร้อมด้วยดอกเบี้ยในอัตราร้อยละ 11 ต่อปี ในต้นเงิน 438,095.89 บาทนับแต่วันฟ้องเป็นต้นไปจนกว่าจะชำระเสร็จแก่โจทก์ จำเลยทั้งสองยื่นคำให้การ เฉพาะจำเลยที่ 2 ฟ้องแย้ง

ศาลชั้นต้นพิพากษาให้ยกฟ้องโจทก์ ให้โจทก์ชำระหนี้จำนวน 443,032.91 บาท พร้อมดอกเบี้ยในอัตราร้อยละ 12.5 ต่อปี ของต้นเงิน 347,950.59 บาท ให้แก่จำเลยที่ 2 นับถัดจากวันฟ้องเป็นต้นไปจนกว่าจะชำระเสร็จ

ศาลอุทธรณ์พิพากษาแก้เป็นว่า ให้โจทก์ใช้เงินจำนวน 347,950.59บาท ให้
จำเลยที่ 2 พร้อมดอกเบี้ยร้อยละ 12.5 ต่อปี นับแต่วันที่ 1 มกราคม 2524 จนกว่าจะ
ชำระเสร็จ นอกจากที่แก้ให้เป็นไปตามคำพิพากษาศาลชั้นต้น

โจทก์ฎีกา พร้อมกับยื่นคำร้องดังกล่าว (อันดับ 132,131)

ศาลอุทธรณ์อนุญาตให้ทุเลาการบังคับในระหว่างอุทธรณ์แต่โจทก์ไม่หาหลัก
ประกันมาวางภายในเวลาที่ศาลชั้นต้นกำหนด(อันดับ 118,120)

คำสั่ง

พิเคราะห์แล้ว ถ้าโจทก์หาประกันสำหรับจำนวนเงินที่จะต้องชำระตามคำ
พิพากษาศาลอุทธรณ์พร้อมด้วยดอกเบี้ยอัตราร้อยละสิบสองครึ่งต่อปี นับแต่วันที่ 1
มกราคม 2524 จนถึงวันทราบคำสั่งนี้และดอกเบี้ยต่อไปอีก 2 ปี มาให้จนเป็นที่พอใจ
และภายในเวลาที่ศาลชั้นต้นกำหนด ก็อนุญาตให้ทุเลาการบังคับไว้ในระหว่างฎีกา มิ
ฉะนั้นให้ยกคำร้อง ค่าคำร้องเป็นพับ

พิเคราะห์แล้ว ถ้าโจทก์หาประกันสำหรับจำนวนเงินที่จะต้องชำระตามคำ
พิพากษาศาลอุทธรณ์พร้อมด้วยดอกเบี้ยอัตราร้อยละสิบสองครึ่งต่อปี นับแต่วันที่ 1
มกราคม 2524 จนถึงวันทราบคำสั่งนี้และดอกเบี้ยต่อไปอีก 2 ปี มาให้จนเป็นที่พอใจ
และภายในเวลาที่ศาลชั้นต้นกำหนด ก็อนุญาตให้ทุเลาการบังคับไว้ในระหว่างฎีกา มิ
ฉะนั้นให้ยกคำร้อง ค่าคำร้องเป็นพับ

(ประมาณ ชันชื้อ-มานิช เพียรสนอง-เจริญ นิลเอสงฆ์)

แหล่งที่มา

กองผู้ช่วยผู้พิพากษาศาลฎีกา

แผนก

หมายเลขคดีแดงศาลชั้น

ต้น

หมายเหตุ